공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결(약) 제 2019 - 092호 2019. 10. 22.

사 건 번 호 2018부사3130

사 건 명 넥센타이어(주)의 불공정하도급거래행위에 대한 건

피 심 인 넥센타이어 주식회사
양산시 충렬로 355
대표이사 ○○○

심 의 종 결 일 2019. 9. 5.

주 문

피심인은 수급사업자인 ○○○○○에게 타이어 라벨의 제조를 위탁한 것과 관련하여, 수급사업자가 물품의 납품을 위한 작업을 시작하기 전까지 계약내용을 기재하고 양 당사자가 서명 또는 기명날인한 서면을 발급하지 아니하거나, 하도급대금 조정방법 및 절차 등 법정기재사항 일부가 누락된 서면을 발급한 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 등의 지위 및 일반현황

1 피심인 넥센타이어 주식회사는 타이어 및 튜브 제조업을 영위하는 중소기업자가 아닌 사업자로서 타이어의 구성에 부수되는 라벨 제조를 중소기업자인 ○○○○○에게 위탁하였으므로 '하도급거래 공정화에 관한 법률[1]' 제2조 제2항 제2호 규정에 의한 원사업자에 해당한다.

2 ○○○○○은 피심인으로부터 타이어 라벨 제조를 위탁받았으므로 법 제2조 제3항의 규정에 의한 수급사업자에 해당한다.

3 피심인 및 수급사업자의 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 당사자 일반현황

(기준: 2015년, 단위: 백만 원)

구분	상 호	대표자	매출액		
			2016	2017	2018
피심인	넥센타이어㈜	○○○	1,409,685	1,537,843	1,582,971
수급사업자	○○○○○	○○○	870	900	945

* 자료출처: 당사자 제출자료

나. 이 사건 하도급거래 현황

4 피심인이 수급사업자에게 타이어 라벨의 제조를 위탁한 현황은 <표 2>와 같다.

<표 2> 하도급거래 현황

(단위: 원, 부가가치세 제외)

위탁품목	위탁 기간	단가	위탁 개수	하도급금액
타이어 라벨	2017. 4. ~ 2018. 1.	88	633,360개	55,735,680
	2018. 4. ~ 2018.10.		1,840,220개	161,939,360
합계			2,473,580개	217,675,040

* 자료출처: 피심인 제출자료

1) 2019. 4. 30. 법률 제16415호로 개정되기 전의 것을 말하며 이하 '법'이라고 한다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

5 피심인은 아래 <표 3>과 같이 2017년 4월부터 2018년 1월까지의 기간 동안 수급사업자 ○○○○○에게 타이어 라벨을 제조위탁하면서 위탁품목, 수량, 납품시기만 기재한 전자우편을 수시로 발급하였다.

<표 3> 타이어 라벨 제조 위탁현황

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	위탁일 (발주일)	목적물 수령일[2] (세금계산서 발행)	위탁 개수 (개)	단가	하도급금액
1	2017년 4월 초순 ~ 2017년 5월 하순	2017. 5. 31.	73,950	88	6,507,600
2	2017년 5월 하순 ~ 2017년 6월 하순	2017. 6. 30.	72,400	88	6,371,200
3	2017년 6월 하순 ~ 2017년 7월 하순	2017. 7. 31.	60,300	88	5,306,400
4	2017년 7월 하순 ~ 2017년 8월 하순	2017. 8. 31.	50,400	88	4,435,200
5	2017년 8월 하순 ~ 2017년 9월 하순	2017. 9. 30.	71,480	88	6,290,240
6	2017년 9월 하순 ~ 2017년 10월 하순	2017. 10. 31.	128,410	88	11,300,080
7	2017년 10월 하순 ~ 2017년 11월 하순	2017. 11. 30.	73,400	88	6,459,200
8	2017년 11월 하순 ~ 2017년 12월 하순	2017. 12. 31.	90,870	88	7,996,560
9	2017년 12월 하순 ~ 2018년 1월 하순	2018. 1. 31.	12,150	88	1,069,200
합계			633,360	-	55,735,680

* 자료출처: 피심인 제출자료

6 피심인은 2018. 4. 1. 하도급대금의 조정방법 및 절차 등을 누락한 기본계약서면을 발급한 후에도 아래 <표 4>와 같이 2018년 4월부터 2018년 10월까지의 기간 동안 수급사업자 ○○○○○에게 타이어 라벨을 제조위탁하면서 위탁품목, 수량, 납품시기만 기재한 전자우편을 수시로 발급하였다.

2) 수시로 발주되고 납품이 빈번하여 양 당사자는 매월 1회 월 말일 기준으로 세금계산서를 발행하였다.

<표 4> 타이어 라벨 제조 위탁현황

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	위탁일 (발주일)	목적물 수령일 (세금계산서 발행)	위탁 개수 (개)	단가	하도급금액
1	2018년 4월 초순 ~ 2018년 4월 하순	2018. 4. 30.	33,680	88	2,963,840
2	2018년 4월 하순 ~ 2018년 5월 하순	2018. 5. 31.	78,030	88	6,866,640
3	2018년 5월 하순 ~ 2018년 6월 하순	2018. 6. 30.	246,250	88	21,670,000
4	2018년 6월 하순 ~ 2018년 7월 하순	2018. 7. 31.	323,500	88	28,468,000
5	2018년 7월 하순 ~ 2018년 8월 하순	2018. 8. 31.	546,930	88	48,129,840
6	2018년 8월 하순 ~ 2018년 9월 하순	2018. 9. 30.	458,860	88	40,379,680
7	2018년 9월 하순 ~ 2018년 10월 하순	2018. 10. 31.	152,970	88	13,461,360
합계			1,840,220	-	161,939,360

※ 자료출처: 피심인 제출자료

7 위와 같은 사실은 피심인 확인서(심사보고서 소갑 제1호증[3]), 2018. 4. 1. 기본계약서(소갑 제2호증), 전자우편 발주서 예시(소갑 제3호증), 거래명세서(소갑 제4호증) 등에 의하여 인정된다.

나. 관련 법규정

하도급거래 공정화에 관한 법률

제3조(서면의 발급 및 서류의 보존) ① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우 및 제조 등의 위탁을 한 이후에 해당 계약내역에 없는 제조등의 위탁 또는 계약내역을 변경하는 위탁(이하 이 항에서 "추가·변경위탁"이라 한다)을 하는 경우에는 제2항의 사항을 적은 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조 제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 수급사업자에게 발급하여야 한다.

1. 제조위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가·변경위탁에 따른 물품 납품

3) 이하 '심사보고서 소갑 제0호증'은 '소갑 제0호증'으로 약칭한다.

을 위한 작업을 시작하기 전

2. ~ 4. (생략)

② 제1항의 서면에는 하도급대금과 그 지급방법 등 하도급계약의 내용 및 제16조의2제1항에 따른 원재료의 가격변동에 따른 하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등 대통령령으로 정하는 사항을 적고 원사업자와 수급사업자가 서명(「전자서명법」 제2조제3호에 따른 공인전자서명을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 기명날인하여야 한다.

③ ~ ⑨ (생략)

하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령[4)]

제3조 (서면 기재사항) 법 제3조 제2항에서 “하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등 대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 위탁일과 수급사업자가 위탁받은 것(이하 “목적물 등”이라 한다)의 내용
2. 목적물등을 원사업자(原事業者)에게 납품·인도 또는 제공하는 시기 및 장소
3. 목적물 등의 검사의 방법 및 시기
4. 하도급대금(선급금, 기성금 및 법 제16조에 따라 하도급대금을 조정한 경우에는 그 조정된 금액을 포함한다. 이하 같다)과 그 지급방법 및 지급기일
5. ~ 6. (생략)

다. 피심인의 위 가. 행위의 위법여부

8 위 가.의 인정사실을 관련 법 규정에 비추어 판단해 보면, 피심인이 타이어 라벨을 제조위탁하면서 수급사업자가 물품 납품을 위한 작업을 시작하기 전까지 계약내용을 기재하고 당사자의 기명·날인이 되어 있는 서면을 발급하지 않거나, 하도급대금의 조정방법 및 절차 등을 누락한 기본계약 서면을 발급한 행위는 법 제3조 제1항에 위반되어 위법하다.

3. 처분

9 피심인의 위 2. 가. 행위에 대하여 향후 동일 또는 유사한 법위반 행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제25조 제1항의 규정에 따라 향후 재발방지명령을 부과한다.

4) 2019. 7. 9. 대통령령 제29972호로 개정되기 전의 것을 말한다.

4. 피심인 수락내용

10 피심인은 2019. 7. 9. 위 2. 가.의 행위사실 및 위법성을 인정하고 주문내용의 시정조치 의견을 수락하였으므로 피심인의 출석 없이 이 사건 심의를 진행하였다.

5. 결론

11 피심인의 위 2. 가. 행위는 법 제3조 제1항에 위반되므로 법 제25조 제1항의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2019년 10월 22일

의 장 위 원 박 재 규

위 원 곽 세 붕

위 원 김 재 신